

保証（補償）制度と保険について

～瑕疵保証責任保険・顧客サービス費用保険のいろはの「い」～

登場人物紹介



松木君



関口先輩

新種保険部

1. はじめに

(1) 欠陥のある製品と保険

松木君 : 先輩！聞いてください！この前、ブルーレイレコーダーを買ったのですが、直ぐに壊れてしまいました。販売店かメーカーに文句を言おうと思っているのですが、そもそも保険的なところでどうなるのですか？

関口先輩 : そうだね。松木君、PL 保険（生産物賠償責任保険）は知っているよね？

松木君 : もちろんです。生産物（製品）に起因して、ケガをしたり、物を壊したりした場合の損害賠償責任を補償する保険ですよ…。そうか！販売店が P L 保険入っていれば、補償されるということですね！

関口先輩 : いや、そうではないよ。PL 保険の itself 免責という概念があるよね？ itself 免責とは、製品そのものの自体の損壊は補償しないってこと！松木君のブルーレイレコーダーは P L 保険では補償されないのだよ。

松木君 : そうですか…。PL 保険では、製品のみが損壊した場合は補償されないのですね。

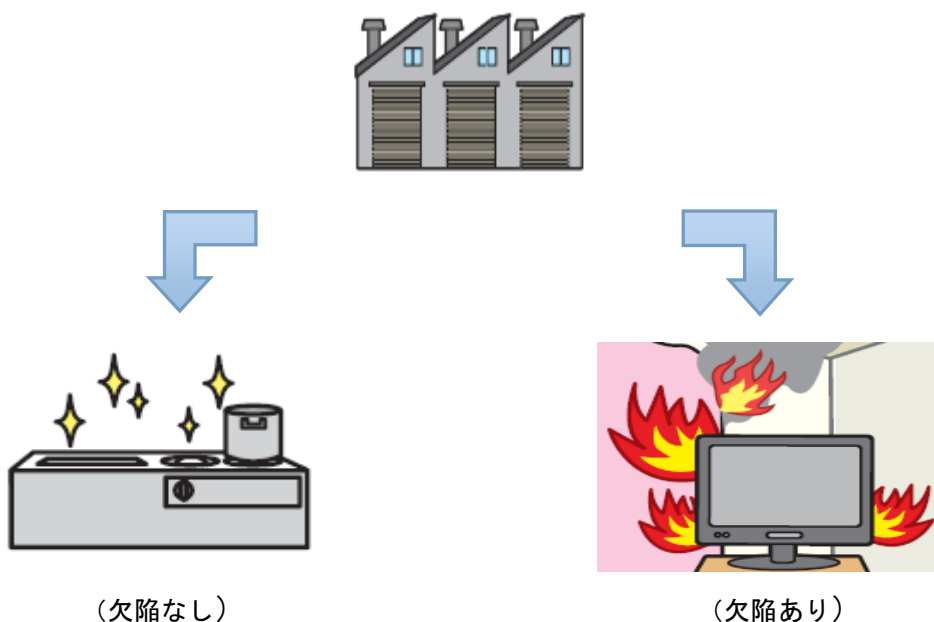
関口先輩 : なぜか、理由はわかる？

松木君 : リスクが高いからですか？

関口先輩 : それも確かにそのとおりではあるけれど…。製品自体の損壊は、業者の技術力そのものを対象にしてしまうからだよ。対人・対物事故を起こすような製品をあえて作ろうとする業者って普通に考えればいないよね？ P L 保険は、最低限の技術力があるという前提で、対人・対物事故を補償しているのだよ。でも、製品そのものの欠陥は、「安かろう悪かろうでも O K ! 売ってしまえばあとは関係ない」みたいな感じに質の悪い製品を作る企業もいるかもしれないけれど、そんなリスクは保険会社として引き受けるべきではないってことで免責にしているのだよ。

松木君 : そうなのですね。保険会社が補てんしてくれるなら、欠陥品でもいいから、どんどん作って安い値段で売ってしまおうと考える企業が出てきてもおかしくないですからね。欠陥のない製品を作るかどうかなんて、保険会社には判別できませんし、企業によってリスクが千差万別ってことでもんね。

関口先輩 : そのとおり。だから、itself 免責を設定しているのだよ。



(2) 保険はさておき・・・欠陥品は

松木君 : PL 保険の itself 免責はわかりました。でも欠陥品つかまされたら、泣き寝入りってことですか？

関口先輩 : そんなわけないよね。普通、購入した製品が欠陥品だったら、販売店に文句を言うよね？「壊れているからちゃんとした物に替えてください！」って。これは、法律的に言うなら、債務不履行といわれるものだな。販売店はちゃんとした物を渡さないといけないっていう。あと、瑕疵担保責任という特別な責任もあるよね。これは欠陥のある物を引き渡してはいけない、欠陥のあるものを引き渡したら責任を負うっていう趣旨だな。

松木君 : サイムフリコー？カシタンボセキン？なんだか難しいですね。でも、確かに、欠陥のある物を掴まされたのに、何も責任を負わないなんておかしいですよネ・・・。

(3) メーカー保証

松木君 : とところで、ブルーレイレコーダーのパッケージの中に「保証書」とかいうのが、入っていたんですけど。欠陥があったら、修理・交換してもらえるのですか？

関口先輩 : 保証書くらい知っているよ。保証書は、大体の電化製品に付いているよね。この保証書によって、欠陥があったら、修理・交換してくれるってことだな。

松木君 : そうか。では保証書を使えばいいってことですね。

関口先輩 : そういうこと。ちなみに、売買契約は、松木君と販売店で成立したものだし、債務不履行は、松木君と販売店の間の話だけど、結局のところ、松木君が販売店に責任を追及したら、販売店はメーカーに責任を追及することになるよね？だから、メーカー側で、欠陥があったら保証してあげるっていう約束を最終消費者に提示しているってことだな。メーカーの慣習として、それが一般的になっているんだよ。

松木君 : なるほど。保証書ってそういうものなのですね。

保証書

品名

型名

お客様

ご住所

電話

保証期間

期間(お買上げの日から)

お買上げ日 平成 年 月 日

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

▶ 裏面をご覧ください

見本 (表面)

A01-2

(4) 延長保証

関口先輩 : ところで、メーカー保証に近いものとして、延長保証って知らない？

松木君 : それ、何ですか？

関口先輩 : メーカー保証って、大体 1 年間とか短いよね？でも、製品の故障は 2 年目以降も発生する可能性があるから、そこを保証する制度だよ。

松木君 : あっ、わかります。有名家電量販店だと、「延長保証に入りますか？」って言われますよね？お金を払う必要があるんで、申し込んだことはありませんが。

関口先輩 : そう、それだよ。販売店等が、メーカー保証とは別に制度を構築して、メーカー保証をさらに延長した保証を提供することがあるんだ。それが「延長保証」。壊れそうな製品だったら、申し込んだほうがいいよ！いつ壊れるかわからないからね。例えば、スマホもそうだね。キャリア大手 3 社でも、故障時の保証とかあるよな。

松木君 : 確かに。スマホの保証には加入しています。あれも延長保証なのですね！

(5) さらなる保証（補償）

関口先輩 : 今言った、延長保証には、故障だけではなくて、破損等も補償してくれるものもあるよね？

松木君 : 確かに！でもそれって、僕ら損害保険会社が取り扱っている商品と似ていませんか？スマホだと水没等も補償してくれますよね？

関口先輩 : だよな。メーカー保証があり、それをプラスした延長保証。そして、延長保証も故障だけではなくて、破損等まで補償してくれる場合もあるのだよ。

松木君 : なんか、保険会社みたいですね。でも、それって良いのですか？

関口先輩 : おおっ。珍しく鋭いな。保険業法上、「保険業は、保険会社しか行ってはいけない。」って定めがあるのだよ。そのあたりは、追って話をしようか。

松木君 : 気になりますね。

【家電量販店が行う延長保証の例】

保証提供者	販売店
保証対象者	購入者
対象製品	家電製品
加入方式	対象製品購入時に任意加入
保証期間	購入から 5 年間（メーカー保証期間中は免責）
保証事由	自然故障
保証内容	保証書に基づき対象製品を無償修理する

2. 保証（補償）責任と保険

（1）保険にできないの？

松木君 : 話を聞いて思ったのですが、メーカー保証とか、延長保証とか、けっこうなお金の動きになりますよね？保証を提供したら、メーカーや販売店には、一定損失が発生しますよね？それって保険にできないものですかね？

関口先輩 : おおっ。いいね♪。そのとおりだよ。メーカー保証とか延長保証をバックアップする保険があるのだよ。メーカーや販売店が、保証制度（保証書）に基づき、保証を実施した場合に被る損害を補償する「瑕疵保証責任保険」という保険があるのだよ。この「瑕疵保証責任保険」は製品の欠陥を対象とする商品だね。また、それとは別に、欠陥以外のリスク、例えば、破損について、制度に基づいてバックアップする「顧客サービス費用保険」という商品もあるよ。

松木君 : へえ。じゃあその保険を積極的に売るべきですね。一部上場企業だったら、かなりの額が動いているから、保険にしたら、その収保もすごいことになりそうですね。

あれ？でも先輩！最初、欠陥を保険で補償するのは難しいって話していましたよね？

関口先輩 : もちろんそう。業者の技術力なんて千差万別でわからないからな。だから、「瑕疵保証責任保険」は、一定の条件を満たした業者さんだけを対象にする保険なのだよ。

松木君 : 一定の条件とは何ですか？

関口先輩 : まずは、信用のおける企業であることだな。保険があるから欠陥のある製品をどんどん売りつけようって企業は、まずいよね。

松木君 : そりゃそうですね。他に何かありますか？

関口先輩 : 欠陥が発生する頻度や、欠陥が発生した場合の損害額のデータが確保できるかということだな。言い替えば、将来的な収支が一定予測できるかどうかってことだな。そういう意味だと、それなりに規模がある企業である必要があるよね。町工場等の中小企業だと、収支の見込みが立たないから、なかなか難しいな。

松木君 : それもそうですね。儲かるのか・儲からないのか、ある程度の予測ができないと、引受けすべきではないですもんね。あと、他にも何かありますか？

関口先輩 : あとは、制度を安定的に回せるかだな。その販売店やメーカーが保証制度をうまく運営できるか？ってこと。世の中、こういった保証制度はアウトソーシングしていることも多いから、その委託会社を含めての評価になるかな。

松木君 : なるほど。

(2) 保険業法との関係

松木君 : 世の中には、保証（補償）制度が、あるのはわかりましたし、その制度の実施によって被る損害を補償、バックアップする保険があるのはわかったのですが、結局それって保険ではないのですか？

関口先輩 : そう。さっきも言ったように、保険業法上、「保険的なことは、保険会社しか行ってはいけない。」という定めがあるよね。もう少し厳密にいうと、保険業法第3条による規制があるから、保険業に該当するような制度は構築できないのだよ。つまり、世の中にある保証（補償）制度は、このあたりをクリアしたうえで、成り立っているのだよ。

松木君 : どういう点がポイントになるのですか？

関口先輩 : 「製造・販売に付随して」というのが一番のポイントかな。その製品を作る人とか売っている人が保証制度を構築する必要があるということ。全然関係ない人が、業としてやると、それは保険業法に抵触することだな。

松木君 : なるほど。

関口先輩 : 簡単なところは、そういうことだけど、ほかにもいろいろ気にすべきところはあるのだよ。つまり、保険業法も気にしたうえでの制度構築が必要ってこと！

松木君 : わかりました。「瑕疵保証責任保険」と「顧客サービス費用保険」をもっと知りたくまりました。

【保険業法第3条第1項】

(免許)

第三条 保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。

【金融庁HP 抜粋】

III - 1 - 1 無登録等業者に係る対応

(1) 無登録で保険業を行っている者等の実態把握等

(注2) 予め事故発生に関わらず金銭を徴収して事故発生時に役務的なサービスを提供する形態については、当該サービスを提供する約定の内容、当該サービスの提供主体・方法、従来から当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されているか否か、保険業法の規制の趣旨等を総合的に勘案して保険業に該当するかどうかを判断する。なお、物の製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービスを行う場合は、保険業に該当しない。

3. 瑕疵保証責任保険、顧客サービス費用保険

(1) 瑕疵保証責任保険、顧客サービス費用保険のポイント

松木君 : さっき先輩が言っていた、瑕疵保証責任保険と顧客サービス費用保険についてもう少し詳しく教えて欲しいです。

関口先輩 : それぞれの商品の概要は次のとおり。

商品名	補償危険	概要
瑕疵保証責任保険	瑕疵 (欠陥)	メーカーや販売者等が製造・販売した生産物の瑕疵に起因して、メーカーや販売者等が定めた保証書（メーカー保証や延長保証）に基づく保証責任を負担することによって被る修理費等の損害を補償
顧客サービス費用保険	瑕疵 (欠陥) 以外	企業が提供するサービスにおいて、サービス約款に基づく約定（顧客に一定の偶然な事由が生じた場合に、無償修理等のサービスを提供する旨の約定）を履行することによって被る損害を補償

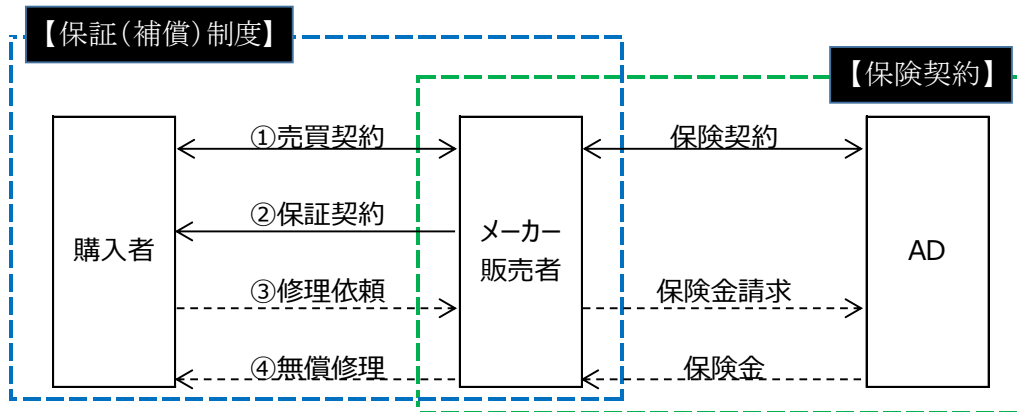
松木君 : うーん。つまり・・・、製品の欠陥による故障（いわゆる自然故障ってやつ）のみを対象とするのが瑕疵保証責任保険、破損や水没等、欠陥による故障以外を対象とするのが顧客サービス費用保険ってことですか？

関口先輩 : そのとおり。

(2) 保証（補償）制度のバックアップ機能としての保険

関口先輩：保証（補償）制度を対象とした保険を提案する場合、保証（補償）制度と保険の関係をきちんと理解しておくことが重要なんだ。

それぞれの関係を図示すると次のとおり。



松木君：左側の点線囲みが保証（補償）制度、右側の点線囲みが保険ですね。

関口先輩：そう。まずは保証（補償）制度に着目しよう。

製造者・販売者と購入者との間に製品の売買契約があり（①）それに付随して保証（補償）契約が取り交わされる（②）。製品が保証（補償）期間中に故障・破損等した場合、購入者は保証（補償）提供者である製造者・販売者に修理依頼する（③）。製造者・販売者は、保証（補償）契約に照らして保証（補償）可能かどうか判定のうえ無償修理を実施する（④）。これが保証（補償）制度の概要。

次に右側の保険に着目。

保証（補償）制度に基づいて無償修理することで、製造者・販売者には交換部品代や修理人件費、製品輸送費等の費用がかかるよな。製造者・販売者が負担するこの費用に対して保険金を支払うのが瑕疵保証責任保険や顧客サービス費用保険。

松木君：保険を付保することで、企業が保証（補償）制度を運営するためのコストを平準化できるってことですね！

関口先輩：そういうこと。保証（補償）制度は企業にとって製品の販売促進のための重要な施策に位置付けられることが多く、保険商品を活用して保証（補償）制度をバックアップすることは、企業の本業支援そのものになるわけ。その点を訴求した提案は企業にとっても興味深いと思わない？

松木君：そうですね、いいじゃないですか！担当企業に片っ端から提案してみます！

関口先輩：いやいや、ちょっと待った！さっきも言ったけど、この保険商品は保証（補償）制度を安定して運営できる企業であることが引受けの大前提だからな。

保証（補償）制度の運営には、具体的には主に次の業務が求められるんだ。

- ・製品販売時に、販売員から購入者に保証（補償）制度の内容を説明できるようにすること（販売員の教育）
- ・保証規約の作成と保証書の発行

- ・保証（補償）加入データの管理インフラ整備
- ・故障等が発生した際のコールセンター設置
- ・購入者からの修理依頼の内容が保証（補償）対象か否かを判定する業務
- ・無償修理の実施および修理データの管理

松木君 : なんだか面倒ですね。こんな業務負担をかけてまで検討する気のある企業なんてあるのでしょうか…？

関口先輩 : 保険はあくまでバックアップであり、制度自体の運営は企業に自ら行ってもらう必要があるからな。ただまあ、こういった業務運営を保証（補償）主体である企業からアウトソーシングで請負うことを生業とする保証（補償）制度の運営会社もあるから、それなりの規模が見込まれる案件であれば、そういった会社を企業に紹介しながら提案するのもありだな。

松木君 : なるほど、規模ですか。あまり小粒だと、費用対効果の観点から引受けてくれる運営会社が見つからないってことですね。

（3）保険金の支払先

関口先輩 : それから、保証（補償）制度と保険の関係という点できちんと理解しておくべきポイントとして、保険金の支払先は購入者（エンドユーザー）ではなく保証（補償）提供者である企業だってことがあるな。

松木君 : なるほど。「我が社の製品には保険をかけており、故障等が発生した場合でも保険会社から保証加入者に保険金が支払われるからご安心ください。」とか言う謳い文句を聞いたことあるけど、あれは保証（補償）と保険をごちゃ混ぜにした大きな誤解ってことですね。

関口先輩 : そう。保険金は、無償修理を実施する製造者・販売者にお支払いするわけ。購入者に対して保証（補償）を提供するのは保険会社ではなく製造者・販売者だってことをきちんとわかってないと、こういう誤解が生じるわけ。

(4) 保険料の算定

①一般的なケース（企業からのデータ入手）

関口先輩：瑕疵保証責任保険や顧客サービス費用保険の引受けを検討するには、故障等が発生する頻度や損害額のデータを入手できるかどうか重要だって話は前にしたよな？

松木君：はい。企業の技術力は千差万別だし、物の種類に因っても故障等のしやすさは全然違うからですよね？

関口先輩：そのとおり。つまり、瑕疵保証責任保険や顧客サービス費用保険の保険料は、個々案件毎に製品の販売データ・修理データを企業から入手し、ロスコストを分析のうえ個別に保険料を決定するんだ。

松木君：企業からデータを入手する必要があるんですね？

関口先輩：そうなのだけれど、そもそも企業に修理データがないことも多いんだよ。製造者であれば多くの場合、メーカー保証を有しているから、その期間中の故障データは蓄積しているのが一般的だけど、販売者の場合、そうでないことが多いんだ。なぜなら、製品が故障や破損した場合でも、購入者は必ずしも販売者のところに修理持ち込みするとは限らないよね？他の修理屋さんに持ち込んだり、そもそも値段の高くない物だったら修理しないで買い替えてしまうことも一般的なわけで、販売者には（販売データはあっても）修理データの十分な蓄積がないことが多いんだ。

また、製造者も、メーカー保証終了後の故障データは持っていないことが多いんだ。

一般的な修理データ保有の状況は次のとおりだな。

		メーカー保証 期間中	メーカー保証 終了後
故障	製造者	有	無
	販売者	無	無
破損等	製造者	無	無
	販売者	無	無

松木君：うーん。これでは、保険料算定のためのデータなんか提供してもらえないじゃないですか！

関口先輩：確かにここが提案時の障壁になるケースは少なくないな。だからこそ、提案先の選定が重要なんだ。保険料算定に必要なデータを保有している可能性が高いケースとして、次のような場合が挙げられると思うよ。

・既に延長保証制度を運営しているケース

・製品販売と併せて、保守管理契約まで請け負っているケース

これは例えば、太陽光発電なんかでよく見られるよね。

・あと、ちょっとレアだけど、製品がある程度高額で、調子が悪くなったからといって直ぐ買い替えたりしない物で、かつ誰にでも簡単に修理できなかったりして、「買ったところで修理してもらうのが一般的」な物のケース。ただし、オーダーメイドの製品は対象外だからな。

松木君：あくまでも大数の法則に乗ることが前提ってことですね！

関口先輩：・もうひとつ。メーカー保証は1年間だったりすることが多いけど、製造者が製品開発する場合、一定の耐用年数を想定した耐久試験を実施しているものなんだ。検討したい期間について、耐久試験結果を

開示してもらうことでロスコストを予測するのもひとつの手かもな。

松木君 : なるほど。でも、そういうのって普通は企業秘密ですよね？

関口先輩 : だな。開示不可なことが多いけど、そんな方法もあるって意味で紹介したまでだから。

		メーカー保証 期間中	メーカー保証 終了後
故障	製造者	有	無
	販売者	無	無
破損等	製造者	無	無
	販売者	無	無

以下の場合、太線囲い部分についても修理データ蓄積があるかも

- ・既存の延長保証制度を有する
- ・保守管理業務を担っている
- ・販売者へ修理回帰する製品
- ・製品開発時に耐久試験を実施

②企業からのデータ入手が不要なケース

松木君 : こうやって聞いていると、修理データの入手にはかなり高いハードルがありそうですね…

関口先輩 : まあな。対象となる企業は一定の条件を満たす先に限定されるって言ったのは、こういう理由があつてのことだよ。

松木君 : 萎えそうです…

関口先輩 : でもちょっと待って！

次の表に記載した製品の対象リスクについては当社に十分な引受実績が蓄積されているから、これに合致するケースであれば、企業から細かい実績データを入手しなくても保険料算定が可能だよ。

	対象リスク			
	瑕疵	破損	水濡れ	盗難
家電	○	○	○	○
住宅設備機器	○	○	○	○
太陽光発電	○	○	—	○
携帯端末	○	○	○	○
自動車	○	○	—	○

松木君 : それってつまり、まずはこの表に合致する企業から優先的に提案するのが効果的ってことですか？

関口先輩 : そのとおり。実際に成約に繋がっている契約の多くがここに合致しているんだよ。

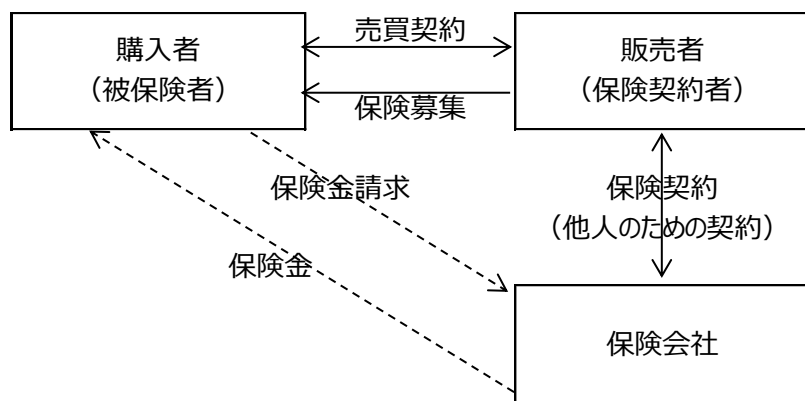
松木君 : 僕の担当企業にも、いくつか該当業種の先があるので、さっそく提案してみます！

関口先輩 : そうだな。瑕疵保証責任保険や顧客サービス費用保険は、他損保の社員でも不慣れなことが多いため、特に地方の場合、有力企業であっても損保から未提案のブルーオーシャンだったりするんだ。これをひとつのきっかけに企業の本業についてがっちり対話し、関係強化とトップライン拡大を図ろう！

【コラム①】動産総合保険を活用したスキームについて

購入した製品の破損リスク等を対象として、動産総合保険が活用されているケースがあります。瑕疵保証責任保険や顧客サービス費用保険を活用したスキームとの違いはどこにあるのでしょうか？

動産総合保険を活用したスキームを図示すると次のとおり。



本編 8 ページの図と比較すると、被保険者は購入者であり、保険会社から購入者に直接保険金が支払われる点が特徴として挙げられます（販売者が、購入者を被保険者とする他人のための保険契約を付保している）。このスキームには、販売者と購入者との間に保証（補償）契約関係は存在しません。

また、購入者に対する動産総合保険の募集行為に該当するため、総付けの商品付帯契約でない（購入者が任意加入する方式の）場合、代理店資格を有する者が適切に募集業者を行うことが求められます。

【コラム②】サービス業に付随する役務提供サービスについて

マニュアル本編では、「物の製造・販売に付随する修理役務提供サービスについて述べていますが、世の中には数多の約定が存在しており、製造業や販売業に該当しない、サービス業を営む企業がその顧客に役務提供サービスを実施していることもあります。具体的な例としては次のようなものがあげられます。

- ・自動車整備工場が、車検入庫者に対して提供する「納車後一定期間に対象自動車に自然故障した場合、無償修理するサービス」
- ・不動産管理会社が、オーナーに対して提供する「入居者が孤独死した場合に部屋を清掃等して原状回復するサービス」

当然ながらこれらの制度も「補償制度は保険業に該当しない」と整理のうえで運営されているはずな訳ですが、その整理は製造・販売に付随する役務提供サービスと比較すると不明確さが残る場合があります、注意が必要です。

この点について、以下に少し詳しく記載します。

企業が行うサービスが保険業に該当するかどうかを判定するためのガイドラインを、金融庁が次のとおり開示しています。

【金融庁HP抜粋】

III－１－１ 無登録等業者に係る対応

(1) 無登録で保険業を行っている者等の実態把握等

一般国民等からの苦情、捜査当局からの照会、保険会社等からの情報提供又は新聞若しくはホームページにおける広告等から無登録等で保険業を行っている疑いのある者等を把握した場合は、警察や地域の消費者センター等への照会や、直接、当該業者に電話で確認する（捜査当局に支障が出る場合は除く。）等の方法により、業務内容を調査するなど、積極的にその実態把握に努めるものとする。特に、一般国民等から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その対応のみにとどまることのないよう十分留意するものとする。

なお、当該事業の全部又は一部が保険業に該当するかどうかは、法第２条第１項によって判断するが、その際以下の項目に留意する。

（参考）法第２条第１項：この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第３条第４項各号又は第５項各号に掲げるものの引受けを行う事業をいう。

①「偶然の事故」にいう「偶然」とは、必ずしも人為的にコントロール不能な偶発性を指すものに限定されるものではなく、損害を生じる原因となる事実の発生の有無、発生時期、発生態様のいずれかが、客観的又は主観的に不確定であることをいう。

②「保険料の収受」には保険料と明示されていなくとも、物品等の通常販売価格及び市場価格との比較並びに保険給付のために必要な保険料の額が物品等の価格に占める割合などから、保険料相当分を当該事業者が社会通念上明らかに受領している場合が含まれる。

（注１）一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものは保険業には含まれない。

上記の「社会通念上その給付金額が妥当なもの」とは、10万円以下とする。

（注２）予め事故発生に関わらず金銭を徴収して事故発生時に役務的なサービスを提供する形態については、当該サービスを提供する約定の内容、当該サービスの提供主体・方法、従来から当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されているか否か、保険業法の規制の趣旨等を総合的に勘案して保険業に該当するかどうかを判断する。なお、物の製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービスを行う場合は、保険業に該当しない。

無償修理や原状回復等の役務提供サービスが保険業に該当するかどうかを判定するポイントとして、注２をご覧ください。ここに記載のとおり、物の製造・販売に付随する役務提供サービスは保険業に該当しない旨が明確になっている一方、それ以外の役務提供サービスについては、様々な観点に照らして「総合的に判断する」との記載に止まっています。総合的に判断って、なんとも曖昧だと思いませんか？

企業がこういった制度の組成を検討する場合には、監督指針に記載の観点について顧問弁護士への相談を実施する等、企業として制度の適法性を確認いただき、適法と判断した根拠を残していただくことが大切です。

制度が適法か否かを判定するのは保険会社ではなく、制度の運営主体である企業自身です。くれぐれも、「AD が提案してきた制度だから当然に適法だと思って採用したのに・・・」なんてことにならないよう十分な注意が必要です。